

宅地建物取引士試験 2026 年度予想問題（法令上の制限・税・第4回）

第1部：問題編 / 最新法令準拠

問1 都市計画法に規定する都市計画施設等の区域内及び事業地内における建築等の制限に関する次のa～dの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

- a. 都市計画施設の区域内において、階数が2以下で地階を有せず、主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であつて、容易に移転し、又は除却することができる建築物の建築について許可の申請があつた場合、都道府県知事等は、一定の場合を除き、その許可をしなければならない。
- b. 市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
- c. 都市計画事業の認可の告示があつた後、当該事業地内において建築物の建築を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
- d. 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において建築物の建築をしようとする者は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

- ア. 一つ
- イ. 二つ
- ウ. 三つ
- エ. 四つ

問2 都市計画法に規定する開発許可に関する次のa～dの記述のうち（許可を要する開発行為の面積について、条例による定めはないものとする。）、正しいものはいくつあるか。

- a. 市街化調整区域内において、変電所の建築の用に供する目的で行う開発行為については、開発許可を受ける必要はない。
- b. 市街化区域内において、仮設建築物の建築の用に供する目的で行う800㎡の開発行為については、開発許可を受けなければならない。
- c. 準都市計画区域内において、農業の用に供する倉庫の建築の用に供する目的で行う4,000㎡の開発行為については、開発許可を受けなければならない。
- d. 区域区分が定められていない都市計画区域内において、分譲住宅の建築の用に供する目的で行う2,500㎡の開発行為については、開発許可を受けなければならない。

- ア. 一つ
- イ. 二つ
- ウ. 三つ
- エ. 四つ

問3 都市計画法に規定する地区計画及び地域地区に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 地区計画は、用途地域が定められていない土地の区域については、定めることができない。
- イ. 地区整備計画が定められている地区計画の区域内における届出に係る行為が地区計画に適合しないと認めるときは、市町村長は、その届出をした者に対し、設計の変更その他の必要な措置をとることを命ずることができる。
- ウ. 地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、原則として、当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。
- エ. 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の容積率の最高限度又は最低限度を定める地区である。

問4 都市計画法に規定する開発許可を受けた後の手続等に関する次のa～dの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

- a. 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- b. 開発許可を受けた者が工事完了の届出をしたときは、都道府県知事は、遅滞なく検査をし、開発許可の内容に適合していると認めたときは検査済証を交付し、その後、工事が完了した旨を公告しなければならない。
- c. 開発許可を受けた開発行為により設置された公共施設は、工事完了の公告の日の翌日において、原則として、その公共施設の存する市町村の管理に属する。
- d. 開発許可を受けた者の相続人は、都道府県知事の承認を受けることなく、被相続人が有していた当該開発許可に基づく地位を承継する。

- ア. 一つ
- イ. 二つ
- ウ. 三つ
- エ. 四つ

問 5 次の【条件】の敷地において耐火建築物を建築する場合における、建築基準法の規定に基づく当該建築物の建築物の建築面積の最高限度として、正しいものはどれか。

【条件】敷地面積 500㎡。うち 300㎡は近隣商業地域（都市計画で定められた建蔽率は 10 分の 8）、200㎡は第二種住居地域（都市計画で定められた建蔽率は 10 分の 6）内にある。敷地の全部が防火地域内にある。敷地は特定行政庁が指定する角地ではなく、他の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

- ア. 360㎡
- イ. 410㎡
- ウ. 420㎡
- エ. 440㎡

問 6 建築基準法に関する次の a～d の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

- a. 都市計画区域内の用途地域の指定のない区域内の建築物の容積率及び建蔽率の限度は、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し、当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定める数値とされている。
- b. 建築基準法第 3 章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員 4m 未満の道で、特定行政庁が指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。
- c. 建築物の敷地が幅員 4m 以上の道路に 2m 以上接していない場合であっても、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、建築審査会の同意を得ることなく許可することができる。
- d. 私道の変更又は廃止によって、その道路に接する敷地が接道義務の規定に抵触することとなる場合であっても、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することはできない。

- ア. 一つ
- イ. 二つ
- ウ. 三つ
- エ. 四つ

問 7 建築基準法（令和 7 年 4 月 1 日施行の改正後のもの）に規定する建築確認等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 都市計画区域内において、建築士の設計に係る木造 2 階建て、延べ面積 100㎡の住宅を新築する場合、建築確認を受けなければならないが、当該建築物は、建築確認において構造関係規定等の審査が省略される特例（いわゆる審査省略制度）の対象とならない。
- イ. 建築主は、建築確認を要する建築物の工事を完了したときは、工事が完了した日から 7 日以内に建築主事等に到達するように、完了検査を申請しなければならない。
- ウ. 都市計画区域及び準都市計画区域外において、木造平屋建て、延べ面積 150㎡の住宅を新築する場合、建築確認を要しないだけでなく、構造耐力等の建築基準法の規定にも適合させる必要はない。
- エ. 建築確認を受けた木造 2 階建ての住宅について、建築主は、検査済証の交付を受ける前であっても、工事完了後であれば、いつでも当該住宅を使用することができる。

問 8 建築基準法に規定する建築物の高さの制限及び日影規制に関する次の a～d の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

- a. 日影規制の対象区域は地方公共団体の条例で指定されるが、商業地域、工業地域及び工業専用地域は、対象区域として指定することができない。
- b. 北側斜線制限は、第一種住居地域内の建築物にも適用される。
- c. 隣地斜線制限は、第一種中高層住居専用地域内の建築物には適用されない。
- d. 建築物の高さを 10m 又は 12m のうち都市計画で定めた高さ以下としなければならない制限（いわゆる絶対高さ制限）は、第一種中高層住居専用地域内の建築物にも適用される。

- ア. 一つ
- イ. 二つ
- ウ. 三つ
- エ. 四つ

問 9 国土利用計画法第 23 条の届出（以下この問において「事後届出」という。）に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 市街化区域内において、A が所有する甲地（1,200㎡）と B が所有する乙地（900㎡）を、C が一団の土地として利用する目的でそれぞれ購入する契約を締結した場合、C は、甲地についてのみ事後届出を行えば足りる。
- イ. 市街化区域内において、D が所有する 3,000㎡の土地の共有持分 3 分の 2 を E が購入する契約を締結した場合、E が取得する持分に相当する面積は 2,000㎡であるから、E は事後届出を行う必要はない。
- ウ. 事後届出においては、土地の利用目的及び対価の額等を届け出なければならないが、都道府県知事の勧告は、土地の利用目的についてのみ行われる。
- エ. 事後届出の対象となる土地売買等の契約は売買契約に限られ、交換契約や権利金の授受を伴う地上権設定契約は対象とならない。

問 10 国土利用計画法に関する次の a～d の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

- a. 土地売買等の契約の当事者の一方又は双方が国、地方公共団体その他政令で定める法人である場合には、事後届出は不要である。
- b. 事後届出が必要な土地売買等の契約を締結した者が届出をしなかった場合、都道府県知事から届出をするよう命じられ、それに従わないときに初めて罰則の対象となる。
- c. 監視区域内において土地売買等の契約を締結しようとする当事者は、事前届出をした日から起算して3週間を経過するまでの間は、その届出に係る契約を締結してはならない。
- d. 規制区域内において都道府県知事の許可を受けずに締結した土地売買等の契約であっても、当事者間ではその効力を生ずる。

- ア. 一つ
- イ. 二つ
- ウ. 三つ
- エ. 四つ

問 11 市街化区域外にある農地の権利移動及び転用に関する次の記述のうち、農地法（以下この問において「法」という。）の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. 農業者 A が、自己所有の農地について法第4条第1項の許可を受けて宅地に転用した後、その宅地を B に売却する場合、A は、売却についても法第5条第1項の許可を受けなければならない。
- イ. C が、D の所有する農地を宅地に転用する目的で取得する場合、法第5条第1項の許可を受ければ、その後 C が転用する際に、改めて法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
- ウ. 農業者 E が、その所有する農地のうち 3a の部分を、自らの畜産業の用に供する畜舎の敷地に転用する場合、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
- エ. F が、G の所有する農地を宅地に転用する目的で取得するための法第5条第1項の許可の申請は、権利を取得する F が単独で行う。

問 12 農地法（以下この問において「法」という。）に関する次の a～d の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

- a. 農地の賃貸借は、その登記がなくても、農地の引渡しがあったときは、これをもってその後その農地について物権を取得した第三者に対抗することができる。
- b. 農地の賃貸借の存続期間は、50 年を超えることができない。
- c. 農業委員会は、遊休農地の所有者等に対し、その農地の農業上の利用の意向についての調査を行うものとされている。
- d. 市街化区域内にある農地を、農業者が自己の住宅の敷地に転用する場合、その面積が 2a 未満であれば、農業委員会への届出も要しない。

- ア. 一つ
- イ. 二つ
- ウ. 三つ
- エ. 四つ

問 13 宅地造成等工事規制区域内において行われる工事に関する次の記述のうち、宅地造成及び特定盛土等規制法の規定によれば（地方自治法に基づく指定都市等の特例については考慮しないものとし、都市計画法の開発許可を受けて行うものではないものとする。）、正しいものはどれか。

- ア. 農地において、農地のまま盛土を行い、高さ 2m を超える崖を生ずる場合であっても、当該盛土は宅地において行うものではないから、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
- イ. 許可を受けた宅地造成等に関する工事が完了したときは、工事主は、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出れば足り、都道府県知事の検査を受ける必要はない。
- ウ. 宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者は、自らが工事主でない場合には、宅地造成等に伴う災害が生じないように、その土地を常時安全な状態に維持するように努める義務を負わない。
- エ. 宅地造成等に関する工事の許可を受けようとする工事主は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。

問 14 宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の a～d の記述のうち（地方自治法に基づく指定都市等の特例については考慮しないものとする。）、正しいものはいくつあるか。

- a. 宅地造成等工事規制区域内において許可を受けて行われる宅地造成等に関する工事は、政令で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政令で定める施設の設置その他宅地造成等に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。
 - b. 宅地造成等に関する工事のうち、政令で定める一定の擁壁等に関する工事は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
 - c. 都道府県知事は、偽りその他不正な手段により宅地造成等に関する工事の許可を受けた者に対し、その許可を取り消すことができる。
 - d. 宅地造成等工事規制区域内において許可を受けて行う工事については、工事完了時の検査が行われるため、工事の途中で中間検査を受けなければならない場合はない。
- ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ

問 15 土地区画整理事業の施行者に関する次の記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. 個人施行者は、規準及び事業計画を定め、その施行について市町村長の認可を受けなければならない。
- イ. 市町村が土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならないが、その事業計画については都道府県知事の認可を受けなければならない。
- ウ. 土地区画整理組合が設立された場合、施行地区内の宅地について所有権を有する者はすべて組合員となるが、借地権のみを有する者は組合員とならない。
- エ. 独立行政法人都市再生機構は、土地区画整理事業を施行することができない。

問 16 土地区画整理法に関する次の a～d の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

- a. 換地処分公告があった場合、従前の宅地について存した借地権は、公告があった日の翌日以後は、換地の上に存するものとされる。
 - b. 換地計画において定められた保留地は、換地処分公告があった日の翌日において、施行者が取得する。
 - c. 仮換地の指定により、仮換地について使用し又は収益することができる者がその使用又は収益を開始できない期間が生じても、施行者は、その者に対して損失を補償する必要はない。
 - d. 換地計画において定められた清算金は、換地処分公告があった日に確定する。
- ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ

問 17 個人が自己の居住の用に供するため床面積 80㎡の住宅用家屋を取得する場合の登録免許税の税率の軽減措置（一定の要件を満たし、取得後 1 年以内に登記を受けるものとする。）に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 売買により取得した住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率は、軽減措置の適用により 1,000 分の 1 とされる。
- イ. 住宅用家屋を新築した場合の所有権の保存登記に係る登録免許税の税率は、軽減措置の適用により 1,000 分の 3 とされる。
- ウ. 住宅用家屋の取得資金の貸付けに係る抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率は、軽減措置の適用により 1,000 分の 1 とされる。
- エ. 所有権の移転登記に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額は、売買契約書に記載された売買価額である。

問 18 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 宅地建物取引業者が交付する売上代金に係る金銭の受取書（領収書）は、記載された受取金額が 5 万円未満であっても、印紙税が課される。
- イ. 土地の売買契約の契約金額を増額する変更契約書で、変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明らかであり、かつ、変更契約書に変更前の契約金額と変更後の契約金額が記載されているものは、その増加額が記載金額となる。
- ウ. 一の契約書に、土地の譲渡に関する事項（譲渡金額 5,000 万円）と建物の建築請負に関する事項（請負金額 3,000 万円）が区分して記載されている場合、当該契約書は、記載金額 8,000 万円の不動産の譲渡に関する契約書となる。
- エ. 土地の売買契約書の内容を記録した PDF ファイルを電子メールで相手方に送信した場合であっても、印紙税が課される。

問 19 不動産取得税に関する次の a～d の記述のうち（令和 8 年 4 月 1 日以後の取得であるものとする。）、正しいものはいくつあるか。

- a. 家屋を建築により取得した場合において、当該家屋の取得に係る不動産取得税の課税標準となるべき額が 60 万円であるときは、不動産取得税は課されない。
- b. 住宅又は土地の取得が令和 9 年 3 月 31 日までに行われた場合における不動産取得税の標準税率は、100 分の 3 である。
- c. 令和 8 年 4 月 1 日以後に新築住宅を取得した場合、新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例（1,200 万円控除）は、床面積が 40㎡以上 240㎡以下の住宅に適用される（一戸建て以外の貸家住宅に限られない。）。
- d. 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であり、取得者が所有権の移転の登記をしたか否かにかかわらず課される。

- ア. 一つ
- イ. 二つ
- ウ. 三つ
- エ. 四つ

問 20 地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 標準地は、土地鑑定委員会が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定する。
- イ. 地価公示は、毎年 7 月 1 日を価格判定の基準日として行われる。
- ウ. 都市及びその周辺の地域等において土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を規準として、取引を行わなければならない。
- エ. 土地鑑定委員会は、標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定するに当たっては、1 人の不動産鑑定士の鑑定評価を求めれば足りる。